

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1222/2532

พนักงานอัยการจังหวัดนครพนม

โจทก์

นายคำ เชื้อเมืองแสน

จำเลย

นายคำ เชื้อเมืองแสน จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 26, 75, 76 เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทให้
ลงโทษบทหนัก แต่ความผิดตามมาตรา 75 กับมาตรา 76 วรรคสอง มีอัตราโทษเท่า
กันให้ลงโทษตามมาตรา 75 จำคุกจำเลย 4 ปี ฯลฯ

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป
(อันดับ 74, 72)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคาประกัน 100,000 บาท (อันดับ
13, 58)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงสมควรจะได้พิจารณาฎีกา
ของจำเลยประกอบด้วย แต่จำเลยยังมิได้ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ปล่อย

ชั่วคราวในชั้นนี้ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงสมควรจะได้พิจารณาฎีกา
ของจำเลยประกอบด้วย แต่จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ปล่อย
ชั่วคราวในชั้นนี้ให้ยกคำร้อง

(ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>